

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 12 ramadan 1422 – 27 novembre 2001

144^{ème} année

N° 95

Sommaire

Lois

- Loi n° 2001-113 du 26 novembre 2001**, portant ratification de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 **3995**
- Loi n° 2001-114 du 26 novembre 2001**, portant ratification de la convention de zone de libre échange, conclue entre la République Tunisienne et la Jamahiriya Arabe Libyenne..... **3995**
- Loi n° 2001-115 du 26 novembre 2001**, portant ratification d'un protocole exécutif pour l'établissement d'une zone de libre échange, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Iraq..... **3995**
- Loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001**, modifiant le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975..... **3995**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Liste d'aptitude au grade de conseiller à la cour des comptes au titre de l'année 2001..... **3997**

Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

- Nomination d'un chargé de mission..... **3997**

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination d'un directeur..... **3997**

Ministère de la Justice

- Arrêté du ministre de la justice du 22 novembre 2001, fixant le régime des études et du stage et les conditions d'octroi du certificat d'aptitude pour l'inscription aux tableaux des notaires et huissiers de justice. **3997**

Ministère de l'Intérieur	
Nomination d'un chef de service hospitalo-sanitaire.....	3998
Nomination d'un chef de service.....	3998
Maintien en activité dans le secteur public.....	3998
Cessation de fonctions d'un délégué.....	3998
Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'adjoint technique au titre de l'année 2000.....	3998
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Décret n° 2001-2717 du 20 novembre 2001 , portant changement d'appellation d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	3998
Nomination d'un directeur des études et de la formation.....	3999
Nomination d'un sous-directeur.....	3999
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie « B ».....	3999
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	3999
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 novembre 2001, portant délégation de signature.....	3999
Ministère de l'Agriculture	
Maintien en activité dans le secteur public.....	3999
Ministère de l'Education	
Arrêté du ministre de l'éducation du 24 novembre 2001, portant report du concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement de professeurs de l'enseignement secondaire général (spécialité : éducation civique).....	4000
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination de chefs de service.....	4000
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un chef de service.....	4000
Ministère des Technologies de la Communication	
Décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001 , fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice des activités y afférentes.....	4000
Ministère des Finances	
Décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001 , relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières.....	4003
Décret n° 2001-2729 du 26 novembre 2001 , modifiant le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances.....	4005
Arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001, fixant le modèle type des conditions générales des contrats d'assurances.....	4006
Ministère de l'Industrie	
Arrêté du ministre de l'industrie du 22 novembre 2001, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Jelma".....	4007
Ministère du Transport	
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunisair.....	4007
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 22 novembre 2001, complétant l'arrêté du 9 mai 2000, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la santé publique et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent.....	4008
Arrêtés du ministre de la santé publique du 22 novembre 2001, portant délégation de signature.....	4009

lois

Loi n° 2001-113 du 26 novembre 2001, portant ratification de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié, l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, annexé à la présente loi et adopté par l'assemblée générale de l'organisation des nations unies en vertu de sa résolution 48/263 du 28 juillet 1994.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 novembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 novembre 2001.

Loi n° 2001-114 du 26 novembre 2001, portant ratification de la convention de zone de libre échange, conclue entre la République Tunisienne et la Jamahiriya Arabe Libyenne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifiée, la convention de zone de libre échange, annexée à la présente loi et conclue à Tripoli le 14 juin 2001 entre la République Tunisienne et la Jamahiriya Arabe Libyenne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 novembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 novembre 2001.

Loi n° 2001-115 du 26 novembre 2001, portant ratification d'un protocole exécutif pour l'établissement d'une zone de libre échange, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Iraq (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié, le protocole exécutif pour l'établissement de la zone de libre échange, annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 22 février 2001 entre la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Iraq.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 novembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 novembre 2001.

Loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001, modifiant le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Les articles 86, 87, 88, 89, 90, 96, 106 bis du code des eaux, promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1987 et par la loi n° 88-94 du 2 août 1988, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 86. (nouveau). - L'eau constitue une richesse nationale qui doit être développée, protégée et utilisée d'une manière garantissant la durabilité de la satisfaction de tous les besoins des citoyens et des secteurs économiques. L'économie de l'eau est considérée comme l'un des moyens les plus importants permettant le développement, la préservation et la rationalisation de l'utilisation des ressources hydrauliques.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 novembre 2001.

Les travaux visant le développement, l'économie, l'amélioration de la qualité et la protection des ressources hydrauliques nationales sont d'utilité publique.

Article 87. (nouveau). – Sont considérées comme développement des ressources hydrauliques, les opérations visant l'ajout de quantités d'eau aux ressources nationales en cette matière par l'exploitation des ressources non conventionnelles.

Le développement des ressources hydrauliques peut être assuré notamment par les moyens suivants :

- la réutilisation des eaux usées traitées à des fins de production et de service,
- l'utilisation des eaux saumâtres à condition qu'elles soient compatibles avec les facteurs de production et les produits obtenus,
- le dessalement des eaux saumâtres et salées et les eaux de mer et des sebkhas et autres conformément à des modèles technologiques limitant la pollution de l'environnement résultant des résidus de production et du degré de concentration des minéraux,
- l'amélioration de la qualité d'eau disponible,
- le raffinage de l'eau utilisée par l'activité exercée et sa réutilisation dans le même établissement ou la même exploitation,
- le stockage de l'eau quelqu'en soit l'origine par la recharge artificielle de la nappe souterraine.

Article 88. (nouveau). – Peuvent être autorisées, la production et l'utilisation des ressources hydrauliques non conventionnelles qui répondent aux conditions spécifiques de la consommation et de l'utilisation privées ou pour le compte d'autrui dans une zone industrielle ou touristique intégrée et déterminée.

La production et l'utilisation privées de l'eau s'effectuent conformément à un cahier des charges et pour le compte d'autrui conformément à un cahier des charges et un contrat de concession conformément aux dispositions du présent code.

Le cahier des charges, qui sera approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, fixe les obligations et les moyens techniques de l'offre des eaux, les caractéristiques de ces eaux, les modalités de leur utilisation, les conditions sanitaires y afférentes et, le cas échéant, la zone de leur distribution.

Article 89. (nouveau). – La consommation des eaux est soumise à un diagnostic technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes de production liés à l'utilisation des eaux, et ce, à partir d'un seuil fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Ce diagnostic est assuré par des experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture.

Les conditions de désignation des experts, la nature des diagnostics et leur périodicité sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Les distributeurs des eaux sont tenus d'installer des appareils de mesure et d'évaluation appropriés pour déterminer la consommation en eau de leurs adhérents.

Le ministre chargé de l'agriculture peut obliger les usagers directs des eaux du domaine public hydraulique à installer des appareils de mesure appropriés, assurer leur bon état et leur fonctionnalité.

Nonobstant les dispositions de l'article 158 du présent code, tout consommateur qui n'effectue pas les diagnostics techniques, périodiques et obligatoires est puni d'une amende allant de 5000 à 10000 dinars.

Article 90. (nouveau). – Un système de rationnement permanent de consommation des eaux peut être instauré.

L'organisation de ce rationnement et les modalités de son contrôle sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Egalement, il peut être instauré, pour des raisons climatiques ou techniques, un système de rationnement conjoncturel ou une interdiction temporaire de certaines utilisations des eaux.

L'instauration du système de rationnement ou d'interdiction est décidée par arrêté du gouverneur si les effets des conditions climatiques ou techniques, prises pour cause à cela, ne dépassent pas la circonscription d'un seul gouvernorat et par décision du ministre chargé de l'agriculture dans les autres cas.

Les arrêtés des gouverneurs et les décisions du ministre chargé de l'agriculture sont publiés dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe.

Article 96. (nouveau). – La planification de l'utilisation des ressources hydrauliques nationales doit être basée sur le principe de la valorisation maxima de la production du mètre cube d'eau à l'échelle de tout le pays selon des conditions économiques et techniques acceptables.

Les travaux de transfert des eaux d'un bassin à un autre doivent être précédés par une étude économique prouvant une meilleure valorisation des quantités d'eaux à transférer.

Le transfert d'un bassin à un autre afin de satisfaire les besoins de la population en eau potable n'est soumis à aucune mesure.

Article 106 bis. (nouveau). – Dans les périmètres publics irrigués et les périmètres irrigués équipés par l'Etat, les modalités et les conditions générales de fourniture et de tarification des eaux d'irrigation par les commissariats régionaux au développement agricole sont fixées par un cahier des charges approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 26 novembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Liste d'aptitude au grade de conseiller à la cour des comptes au titre de l'année 2001

Nadia Arfaoui.

Mourad Ben Gassouma.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

NOMINATION

Par décret n° 2001-2712 du 22 novembre 2001.

Monsieur Abdelhafidh Fadhlaoui, professeur principal, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 2001-2713 du 22 novembre 2001.

Monsieur Hatem Bargaoui, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de directeur de la coopération économique, financière, technique et scientifique multilatérale à la direction générale des organisations et conférences internationales au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 22 novembre 2001, fixant le régime des études et du stage et les conditions d'octroi du certificat d'aptitude pour l'inscription aux tableaux des notaires et huissiers de justice.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu la loi n° 94-60 du 23 mai 1994, relative à l'organisation de la profession des notaires,

Vu la loi n° 95-29 du 13 mars 1995, relative à l'organisation de la profession des huissiers de justice,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, relatif à l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature et à la fixation des études et des examens et le règlement intérieur, notamment son article 12,

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 17 janvier 1989, fixant le règlement intérieur de l'institut supérieur de la magistrature,

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 7 mai 1996, fixant le programme du stage et les conditions d'octroi du certificat d'aptitude pour l'inscription au tableau des notaires,

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 7 mai 1996, fixant le programme du stage et les conditions d'octroi du certificat d'aptitude pour l'inscription au tableau des huissiers de justice.

Arrête :

Article premier. - La durée du stage à l'institut supérieur de la magistrature pour l'inscription au tableau des notaires ou à celui des huissiers de justice est fixée à six mois.

Art. 2. - Au terme du stage, un certificat d'aptitude à la profession de notaire ou d'huissier de justice est délivré au stagiaire.

Art. 3. - Le stagiaire est soumis au règlement intérieur de l'institut, hormis les dispositions relatives à la rémunération.

Art. 4. - Le stagiaire ne bénéficie pas de vacances scolaires pendant la durée du stage.

Art. 5. - Durant la période du stage, le stagiaire suit des cours à l'institut supérieur de la magistrature et effectue un stage, selon sa spécialité, dans une étude de notaire ou d'huissier de justice.

Art. 6. - Le programme des études comprend les matières suivantes :

Matières	Nombre d'heures par semaine
Procédure civile et commerciale	2
Preuve en matière civile et commerciale	2
Contrats civils	2
Droit commercial	2
Droit pénal	2
Droit de la famille	2
Droit réels	2
Droits de l'homme	1
Informatique	2
Travaux pratiques	2
Statut de la profession	2
Droit d'enregistrement et de timbre	2

Art. 7. - Le candidat est soumis au régime du contrôle continu, il lui est attribué, dans chaque matière, une note variant entre 0 et 20, coefficient 1.

Art. 8. - A la fin de la période du stage, le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature octroi à chaque stagiaire une note pour l'assiduité, le comportement et la discipline variant entre 0 et 20, coefficient 2.

Art. 9.- A la fin de la période du stage, le stagiaire est soumis à un examen écrit et oral portant sur toutes les matières du programme.

Les épreuves écrites portent sur trois matières choisies par le comité des examens, les épreuves orales portent sur les matières restantes.

Art. 10. - Chaque épreuve écrite dure trois heures et elle est notée de 0 à 20, coefficient 2.

Art. 11. - L'examen oral consiste en un exposé oral de 10 minutes suivi d'une discussion de 15 minutes, après une préparation de 20 minutes et il est attribué au stagiaire une note variant entre 0 et 20, coefficient 1.

Art .12. - Le stagiaire effectue un stage au sein d'une étude de notaire ou d'huissier de justice désignée par le directeur général de l'institut.

Art. 13. - Le stagiaire est soumis à l'autorité du maître d'étude et aux mêmes obligations que lui, ce dernier doit informer le directeur général de l'institut de toute négligence entravant le bon déroulement du stage.

Art. 14. - Le stagiaire doit préparer, parallèlement avec les cours et le stage pratique, un mémoire de recherche dont le sujet est choisi au début de la période du stage par le directeur général de l'institut qui désigne un maître de recherche pour chaque stagiaire afin de l'orienter.

Le mémoire doit être remis pour correction un mois avant la clôture de la période de stage.

Le jury de correction se compose de deux correcteurs, dont l'un est président du jury de soutenance, désignés par le directeur général de l'institut.

Le jury de soutenance se compose des deux correcteurs et du maître de recherche.

Le jury accorde une note variant entre 0 et 20, coefficient 2.

Art. 15. - Le certificat d'aptitude ne peut être délivré au stagiaire que s'il obtient une moyenne générale de 10 sur 20 au moins.

Art. 16. - Si la moyenne obtenue est inférieure à 10 sur 20, le stagiaire sera considéré comme n'ayant pas été admis au concours.

Art. 17. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment les arrêtés du ministre de la justice du 7 mai 1996 cités ci-dessus.

Art. 18. - Le directeur général de l'institut supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2001.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-2714 du 22 novembre 2001.

Le docteur Lamia El Fekih, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo - sanitaire à l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa (service d'ophtalmologie) pour une durée maximum de cinq ans.

Par décret n° 2001-2715 du 22 novembre 2001.

Madame Olfa Mabrouk épouse Khayati, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de l'organisation et de l'informatique et des moyens à la commune de l'Ariana.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-2716 du 20 novembre 2001.

Monsieur Mohamed Garboudj, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de délégué, est maintenu en activité, et ce, pour une période d'une année à compter du 1^{er} décembre 2001.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2001.

Monsieur Ilyes Matoussi, délégué au siège du gouvernorat de Kasserine, est déchargé de ses fonctions sur sa demande, à compter du 14 septembre 2001.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'adjoint technique au titre de l'année 2000

Jemâa Ben Ali.

Mohamed Hédi Ladib.

Mohamed Moncef Hakki.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 2001-2717 du 20 novembre 2001, portant changement d'appellation d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 95-40 du 24 avril 1995, portant création, transformation et scission d'établissements d'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 97-403 du 21 février 1997, portant changement d'appellation des établissements d'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est réalisé, le changement d'appellation de l'établissement public créé par l'article premier de la loi n° 95-40 du 24 avril 1995 susvisée ainsi qu'il suit :

Ancienne appellation	Nouvelle appellation
Institut supérieur des beaux-arts de Sfax	Institut supérieur des arts et métiers de Sfax

Art. 2. – Les ministres des finances et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-2718 du 22 novembre 2001.

Monsieur Rachid Dhifaoui, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et de la formation à l'institut national de sciences appliquées et de technologie.

Par décret n° 2001-2719 du 22 novembre 2001.

Monsieur Wajih Alouini, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des œuvres universitaires à l'office des œuvres universitaires pour le centre, au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2001-2720 du 22 novembre 2001.

Monsieur Mohamed Hédi Hassine, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au ministère de l'enseignement supérieur (foyer universitaire de Ben Arous).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2001-2721 du 22 novembre 2001.

Monsieur M'hamed Bazine, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des langues appliquées aux affaires et au tourisme de Moknine.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 novembre 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 21 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2001-1627 du 19 juillet 2001, chargeant Monsieur Mohamed Fadhel Ben Jemia, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur des examens et concours universitaires au ministère de l'enseignement supérieur.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Fadhel Ben Jemia, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur des examens et concours universitaires, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2001.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-2722 du 20 novembre 2001.

Monsieur Kaâbachi Abdellatif, ingénieur général au ministère de l'agriculture, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} décembre 2001.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 24 novembre 2001, portant report du concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement de professeurs de l'enseignement secondaire général (spécialité : éducation civique).

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 16 janvier 1999, fixant le règlement, les programmes, les disciplines et les modalités d'ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 12 novembre 2001,

Vu l'arrêté du 12 novembre 2001, portant ouverture des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire pour le recrutement de professeurs de l'enseignement secondaire général, de professeurs de l'enseignement secondaire technique et de professeurs de l'enseignement artistique.

Arrête :

Article premier. – La date du déroulement du concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, pour le recrutement de professeurs de l'enseignement secondaire général (spécialité : éducation civique), ouvert par l'arrêté du 12 novembre 2001 susvisé, est reportée au 2 juillet 2002 et jours suivants.

Art. 2. – Chaque candidat doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'enseignement sise au gouvernorat où il réside.

Art. 3. – La liste des candidatures au concours susvisé sera close le 15 juin 2002.

Tunis, le 24 novembre 2001.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-2723 du 22 novembre 2001.

Mademoiselle Khira Cherif, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service des normes à la sous-direction juridique de sécurité sociale à la direction des études juridiques et des normes à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 2001-2724 du 22 novembre 2001.

Monsieur Dhafer Neji, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des programmes à la sous-direction de la recherche pédagogique et des programmes à la direction de la lutte contre l'analphabétisme et de l'enseignement des adultes à la direction générale de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 2001-2725 du 22 novembre 2001.

Monsieur Ridha Chakroun, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation à la sous-direction de la formation et de l'évaluation à la direction de la lutte contre l'analphabétisme et de l'enseignement des adultes à la direction générale de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATION

Par décret n° 2001-2726 du 22 novembre 2001.

Monsieur Dhaou Bouabidi, rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de la refonte des titres fonciers et du dépouillement de leurs données à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Médenine.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice des activités y afférentes.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de la défense nationale et des technologies de la communication,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiées et complétées et notamment la loi n° 99-41 du 10 mai 1999,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 et notamment son article 9,

Vu l'avis des ministres des affaires étrangères, de l'intérieur, des finances et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l'exercice des activités y afférentes.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux moyens ni aux services de cryptage utilisés par les ministères des affaires étrangères, de la défense nationale et de l'intérieur et des missions diplomatiques et consulaires accréditées à Tunis.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

- **Moyens de cryptage** : l'ensemble des équipements et des logiciels qui permettent de crypter et de décrypter,

- **Activités de cryptage** : toute activité ayant pour but la production, l'importation, la commercialisation ou l'exportation des moyens de cryptage,

- **Services de cryptage** : les services relatifs aux éléments personnels utilisés dans les dispositifs de cryptage.

Art. 3. - Les moyens de cryptage sont classés en deux catégories :

- **Première catégorie** : tout moyen de cryptage qui permet, exclusivement, le cryptage des données particulières pour l'identification de l'utilisateur ou de l'équipement terminal à travers les réseaux des télécommunications afin d'en assurer la confidentialité.

- **Deuxième catégorie** : tout moyen de cryptage permettant de crypter ou de signer électroniquement les documents électroniques échangés à travers les réseaux des télécommunications.

CHAPITRE II

DE L'EXERCICE DES ACTIVITES DE CRYPTAGE

Art. 4. - L'exercice des activités de cryptage est soumis à une autorisation préalable du ministre de la défense nationale après avis de la commission de cryptage prévue à l'article 15 du présent décret.

Art. 5. - Sont exempts de l'autorisation prévue à l'article 4 du présent décret, les fournisseurs de services de certification électronique.

CHAPITRE III

DE L'HOMOLOGATION DES MOYENS DE CRYPTAGE

Art. 6. - Les moyens de cryptage, utilisés pour crypter les échanges à travers les réseaux des télécommunications,

sont soumis à l'homologation de l'agence nationale de certification électronique.

L'homologation est octroyée pour une période ne dépassant pas trois ans à compter de la date de sa délivrance.

Art. 7. Toute personne physique ou morale désirant obtenir l'homologation des moyens de cryptage doit déposer une demande, en l'objet, auprès de l'agence nationale de certification électronique.

Art. 8. - La demande d'homologation des moyens de cryptage doit contenir les documents suivants :

- un imprimé, fourni par l'agence nationale de certification électronique, dûment rempli et signé par le demandeur,

- le cas échéant, un certificat d'origine de fabrication du moyen de cryptage, original ou certifié conforme,

- une description des caractéristiques techniques du moyen de cryptage objet de la demande d'homologation,

- un manuel d'utilisation et de programmation.

Le demandeur doit déposer avec sa demande une copie du moyen de cryptage objet de la demande d'homologation.

L'agence nationale de certification électronique est tenue d'assurer la confidentialité des données contenues dans les documents constituant le dossier d'homologation qui lui est présenté.

Art. 9. L'agence nationale de certification électronique est chargée de l'étude du dossier d'homologation, des opérations de contrôle et de test et de répondre au demandeur dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du dossier et la production de tous les renseignements demandés, soit par la délivrance d'un certificat et son inscription dans la liste prévue à l'article 10 du présent décret, soit par le refus avec indication des motifs ainsi que les mesures à prendre pour l'obtention de l'homologation.

Art. 10. - L'agence nationale de certification électronique est tenue d'informer le ministre de la défense nationale de tout moyen de cryptage homologué, elle est, également, chargée de fournir une liste actualisée, écrite ou électronique, de ces moyens de cryptage avec indication de la durée de validité. Cette liste est mise à la disposition du public pour consultation.

Art. 11. - Une nouvelle demande d'homologation doit être présentée dans les cas suivants :

- modification des caractéristiques techniques testées lors de l'homologation du moyen de cryptage,

- changement du nom commercial ou technique du moyen de cryptage,

- fin de la période de validité de l'homologation de ces moyens, prévue à l'article 6 du présent décret.

Art. 12. - Sont exempts des procédures d'homologation prévue à l'article 6 du présent décret, les moyens de cryptage de la première catégorie, disponibles dans les logiciels couramment utilisés. Ces moyens et ces logiciels sont fixés par l'agence nationale de certification électronique dans une liste périodiquement actualisée.

CHAPITRE IV

DE L'UTILISATION DES MOYENS DE CRYPTAGE

Art. 13. - N'est soumise à aucune procédure préalable, l'utilisation des moyens de cryptage de la première catégorie homologués conformément aux dispositions du présent décret ou des moyens de cryptage de la deuxième catégorie qui utilisent les éléments personnels de la signature électronique, déposés chez le fournisseur de services de certification électronique autorisé et qui fournit les services de cryptage.

L'utilisation de tout autre moyen de cryptage de la deuxième catégorie à travers les réseaux des télécommunications est interdite tant qu'une copie des éléments de décryptage de ce moyen n'a pas été déposée auprès de l'agence nationale de certification électronique contre reçu de dépôt.

Art. 14. - Il est interdit d'utiliser tous les moyens de cryptage à travers les stations radioélectriques de loisir ou les équipements radioélectriques qui fonctionnent sur les canaux de secours et de la navigation maritime.

CHAPITRE V

DE LA COMMISSION DE CRYPTAGE

Art. 15. - Est créée, auprès du ministre de la défense nationale, une commission consultative chargée notamment de donner son avis sur :

- les demandes d'autorisation relatives à l'exercice des activités de cryptage,
- les projets de textes réglementaires concernant le domaine de cryptage,
- les normes techniques adoptées dans le domaine du cryptage des échanges à travers les réseaux des télécommunications,
- toute question relative au développement des moyens ou services de cryptage soumise à la commission par le ministre de la défense nationale ou le ministre des technologies de la communication.

Art. 16. - La commission de cryptage est présidée par le ministre de la défense nationale ou son représentant. Elle est composée des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des technologies de la communication,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant de l'agence nationale de certification électronique,
- un représentant du centre d'études et de recherches des télécommunications.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministères et entreprises concernés.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la contribution est jugée utile.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre de jour communiqué aux membres une semaine avant la réunion de la commission. La commission ne peut se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres, au cas où le quorum n'est pas atteint, la commission tiendra, après dix jours, une deuxième réunion quelque soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux communiqués à ses membres dans les dix jours suivant la date de la réunion de la commission.

Le président de la commission peut se faire aider par des commissions techniques créées en l'objet, chargées du suivi du développement des moyens et des services de cryptage à l'échelle nationale et internationale et de la proposition de tout ce qui est de nature à les promouvoir et les développer.

CHAPITRE VI

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 17. - Nonobstant les sanctions pénales prévues par le code des télécommunications, le ministre de la défense nationale peut, après avis de la commission de cryptage, infliger aux contrevenants les sanctions administratives suivantes, après audition du contrevenant concerné :

- le retrait provisoire de l'autorisation pour une période ne dépassant pas 6 mois,
- le retrait définitif.

Art. 18. - En cas de manquement flagrant aux dispositions du présent décret, le ministre de la défense nationale peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation.

Un dossier circonstancié doit être soumis à la commission de cryptage et la situation du contrevenant concerné doit être régularisée conformément à l'article 17 du présent décret dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de la suspension.

Art. 19. - Les moyens de cryptage de toutes catégories peuvent être saisis provisoirement, sans indemnité, par décision du ministre de la défense nationale ou du ministre de l'intérieur s'il s'avère que l'utilisation de ces moyens perturbe la défense nationale et la sécurité publique, et du ministre des technologies de la communication s'il s'avère que l'utilisation de ces moyens perturbe la sécurité des réseaux des télécommunications.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 20. - Les personnes exerçant des activités de cryptage à la date de publication du présent décret disposent d'une période de six mois à compter de cette date pour régulariser leurs situations, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.

Art. 21. - Les ministres des affaires étrangères, de la défense nationale, de l'intérieur, des technologies de la communication, des finances et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier,

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres et notamment son article 4,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif à la fixation des attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-2478 du 1^{er} novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse et notamment les articles de 49 à 65,

Vu l'avis du ministre de la justice,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les valeurs mobilières émises sur le territoire tunisien et soumises à la législation tunisienne quelle qu'en soit la nature doivent être, obligatoirement, inscrites en comptes par catégories auprès :

- de la personne morale émettrice pour les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne,

- de la personne morale émettrice ou de l'intermédiaire agréé dûment mandaté par cette dernière pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, telles que définies à l'article 1^{er} de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée.

Dans tous les cas, la personne morale émettrice ou l'intermédiaire agréé mandaté, selon le cas, délivre à l'intéressé une attestation portant sur le nombre des valeurs mobilières dont il est propriétaire et les mentions qui y sont portées.

Art. 2. - Lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne mandate un intermédiaire agréé pour la tenue des comptes visés à l'article premier du présent décret, elle est tenue de procéder à la publication au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier, du nom et de l'adresse de l'intermédiaire agréé mandaté. Elle est également tenue de fournir à ce dernier tous les éléments d'identification du titulaire du compte ainsi que le nombre et la catégorie des valeurs mobilières dont il est propriétaire.

Les rapports entre la société et l'intermédiaire agréé mandaté sont déterminés par une convention dont les énonciations essentielles sont déterminées par règlement du Conseil du Marché Financier. La convention prévoit, notamment, l'engagement de l'intermédiaire agréé mandaté de fournir tous les documents et les informations nécessaires aux commissaires aux comptes de la société émettrice pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 19 du présent décret.

Art. 3. - Les comptes de valeurs mobilières doivent comporter les informations suivantes :

- les éléments d'identification des personnes physiques ou morales propriétaires des valeurs mobilières et, s'il y a lieu, l'identification de l'usufruitier ainsi que les droits y rattachés et, le cas échéant, à qui reviennent ces droits,

- les restrictions dont ces titres peuvent être frappés tels que le nantissement et la saisie.

Le numéro et l'intitulé du compte doivent permettre d'identifier avec précision l'identité et la nationalité du titulaire du compte ainsi que les caractéristiques des valeurs mobilières dont il est propriétaire, et ce, selon les conditions fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.

Ces comptes sont également régis par les dispositions des articles de 49 à 65 du décret n° 99-2478 du 1^{er} novembre 1999 susvisé tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret.

Art. 4. - Les sociétés émettrices et les intermédiaires agréés sont tenus de mettre à jour les comptes des valeurs mobilières dont ils ont la charge chaque fois qu'ils prennent connaissance de tout changement soit sur la propriété conformément aux règles régissant la valeur objet du transfert de propriété, soit sur les droits et les restrictions y rattachés dont les valeurs mobilières en question peuvent être frappées.

Art. 5. - Chaque société émettrice ou intermédiaire agréé doit tenir un journal général des opérations, servi chronologiquement de toute écriture affectant les comptes des titulaires inscrits chez lui.

Pour l'application de ces obligations, la société émettrice ou l'intermédiaire agréé doit signer un cahier des charges arrêté, selon le cas, par circulaire de la banque centrale de Tunisie ou par règlement du Conseil du Marché Financier.

Art. 6. - Le propriétaire de valeurs mobilières peut charger un ou plusieurs intermédiaires agréés de gérer son compte ouvert chez la société émettrice ou chez l'intermédiaire agréé mandaté. Dans ce cas, les énonciations figurant sur ce compte auprès de la société émettrice ou l'intermédiaire agréé mandaté sont reproduites de nouveau dans un compte d'administration tenu par le ou les intermédiaires agréés administrateurs. Le titulaire du compte s'oblige à ne donner d'ordres qu'à ce ou ces derniers et à concurrence des valeurs mobilières figurant sur son ou ses comptes auprès de cet ou ces intermédiaires.

Aucune obligation n'est faite au titulaire d'un compte de valeurs mobilières de les faire mettre en compte administré chez un intermédiaire agréé administrateur. Dans ce cas, ce titulaire a une relation directe avec l'émetteur ou l'intermédiaire agréé mandaté et l'exercice de ses droits se réalise directement par ses soins auprès de la société émettrice ou auprès de l'intermédiaire agréé mandaté.

Art. 7. - Toute ouverture de compte administré doit faire l'objet d'une convention conclue entre le propriétaire de valeurs mobilières et un intermédiaire agréé de son choix, lequel en informe la société émettrice ou l'intermédiaire agréé mandaté, dans un délai de cinq jours de bourse par tout moyen laissant une trace écrite.

Les énonciations essentielles de la convention sont fixées, selon le cas, par circulaire de la banque centrale de Tunisie ou par règlement du Conseil du Marché Financier.

Art. 8. - L'intermédiaire agréé administrateur de valeurs mobilières est seul habilité à recevoir les ordres des titulaires des comptes inscrits chez lui, il voit sa responsabilité substituée à celle de l'émetteur ou de l'intermédiaire agréé mandaté dans les vérifications de l'identité et de la capacité du donneur d'ordre, ainsi que de la régularité de l'opération.

Dès lors que l'administration des valeurs mobilières est demandée à un intermédiaire agréé, tout ordre concernant ne transite que par cet intermédiaire. Les règlements de coupons, d'intérêts, de dividendes ou l'exercice des droits patrimoniaux s'effectuent exclusivement par son entremise.

Art. 9. - Les valeurs mobilières ne peuvent être échangées qu'après avoir été placées dans un compte d'administration ouvert chez un intermédiaire agréé.

Art. 10. - L'intermédiaire agréé administrateur doit notifier à l'émetteur ou à l'intermédiaire agréé mandaté tout transfert de propriété de valeurs mobilières, et ce, dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la date du transfert.

Pour les valeurs mobilières prises en charge par la société de dépôt, de compensation et de règlement prévue par l'article 77 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée, les intermédiaires agréés administrateurs doivent mettre, à tout instant, à la demande soit de l'émetteur, soit de l'intermédiaire agréé mandaté, soit de la société de dépôt, de compensation et de règlement, ou à qui de droit, les informations nécessaires relatives aux comptes de valeurs mobilières et au journal général des opérations prévues par les articles 4 et 5 du présent décret.

Art. 11. - Pour toute opération de débit ou de crédit affectant les comptes des valeurs mobilières, les intermédiaires agréés administrateurs doivent s'assurer de l'identité, de la capacité, et de la solvabilité du donneur d'ordre et de la régularité de l'opération.

A cet effet, l'intermédiaire en question doit s'assurer que ces valeurs mobilières peuvent être échangées, et ce, par l'inexistence de restrictions, tels que le nantissement ou la saisie. Au cas où les valeurs mobilières sont émises par appel public à l'épargne, l'intermédiaire doit disposer des valeurs mobilières avant l'exécution de l'ordre de vente et des fonds nécessaires dans un compte spécifique aux clients avant l'exécution de l'ordre d'achat.

Art. 12. - Chaque intermédiaire agréé administrateur doit ouvrir un compte à toute personne qui en fait la demande et qui s'engage à se conformer aux usages en cours dans son établissement.

Art. 13. - Chaque intermédiaire agréé administrateur doit délivrer à tout titulaire d'un compte de valeurs mobilières, qui en fait la demande, une attestation précisant la catégorie et le nombre des valeurs mobilières inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont portées.

Art. 14. - Chaque intermédiaire agréé administrateur doit au moins, une fois par trimestre, adresser à chaque client titulaire de compte de valeurs mobilières, un relevé de portefeuille.

Art. 15. - La tenue et l'administration des comptes des valeurs mobilières sont régies par les dispositions des articles de 689 à 697 du code de commerce.

Art. 16. - Ne peuvent être intermédiaires agréés pour tenir les comptes des valeurs mobilières au sens de l'article 4 de la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 susvisée, que les intermédiaires en bourse et les établissements de crédit habilités à exercer les activités prévues à l'article 84 du décret n° 99-2478 du 1er novembre 1999 susvisé.

La tenue et l'administration des comptes de valeurs mobilières négociables sur les marchés relevant de l'autorité de la banque centrale de Tunisie ne peuvent s'effectuer que par les établissements de crédit.

L'exercice de l'activité de tenue et d'administration de comptes de valeurs mobilières est subordonné à la signature d'un cahier des charges arrêté, selon le cas, par circulaire de la banque centrale de Tunisie ou règlement du Conseil du Marché Financier.

Les intermédiaires agréés sont soumis au contrôle de la banque centrale de Tunisie et au contrôle du Conseil du Marché Financier chacun en ce qui le concerne. Ces deux institutions peuvent déléguer la mission de contrôle à la société de dépôt, de compensation et de règlement pour les valeurs mobilières prises en charge par cette dernière, et ce, pour les opérations relevant de ses compétences.

Art. 17. - Le titulaire d'un compte en valeurs mobilières ouvert auprès d'un intermédiaire agréé administrateur peut le transférer auprès d'un autre intermédiaire agréé tout en conservant tous les droits, les garanties et les restrictions afférents audit compte. Dans ce cas, l'intermédiaire auprès duquel le compte est ouvert doit transférer les valeurs mobilières déposées auprès de lui directement au nouvel intermédiaire et mettre à sa disposition tous les renseignements et informations concernant le compte.

Les deux intermédiaires concernés en informent la société émettrice ou l'intermédiaire agréé mandaté dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la date du transfert.

Art. 18. - Les intermédiaires agréés et les personnes placées sous leur autorité sont soumis aux dispositions du décret n° 99-2478 du 1er novembre 1999 susvisé.

Art. 19. - Indépendamment des dispositions des articles 258 et suivants du code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 susvisée, les commissaires aux comptes de la société émettrice doivent s'assurer de la conformité de la tenue des comptes des valeurs mobilières émises par la société à la réglementation en vigueur. Cette obligation de diligence doit être respectée même au cas où la société émettrice mandate un intermédiaire agréé pour la tenue des comptes des valeurs mobilières. Une mention en est faite dans leur rapport à l'assemblée générale des actionnaires.

Ils doivent également aviser la banque centrale de Tunisie et le Conseil du Marché Financier, chacun en ce qui le concerne, des infractions à la législation et réglementation en vigueur.

Art. 20. - La société émettrice et les intermédiaires agréés doivent, sans frais, procéder à la dématérialisation des valeurs mobilières, les inscrire en compte et délivrer à chaque titulaire une attestation portant sur le nombre et la catégorie des valeurs mobilières après avoir récupéré les titres physiques, et ce, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Les intermédiaires agréés doivent délivrer à la société émettrice les titres physiques dans les cinq jours de bourse à compter de la date de récupération des titres en question.

Art. 21. - Les ministres des finances et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2729 du 26 novembre 2001, modifiant le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-239 du 3 février 1992, le décret n° 92-950 du 18 mai 1992, le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, le décret n° 95-522 du 22 mars 1995, le décret n° 96-259 du 14 février 1996, le décret n° 96-2218 du 11 novembre 1996, le décret n° 98-733 du 30 mars 1998 et le décret n° 2000-326 du 7 février 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 12 et 17 du décret susvisé n° 91-556 du 23 avril 1991, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Art. 12. (nouveau) - L'administration centrale du ministère des finances comprend :

- le comité général de l'administration du budget de l'Etat,
- le comité général des assurances,
- la direction générale des dépenses de fonctionnement,
- la direction générale des dépenses de capital,
- la direction générale des douanes,
- la direction générale du trésor,
- la direction générale du financement,
- la direction générale des participations,
- la direction générale des études et de la législation fiscales,
- la direction générale du contrôle fiscal,
- la direction générale de la comptabilité publique,
- la direction générale des avantages fiscaux et financiers,
- la direction de la gestion des moyens humains,
- la direction des affaires financières, des équipements et du matériel,

Art. 17. (nouveau) - **Le comité général des assurances**

Il est chargé notamment :

- de contrôler les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances et les professions liées au secteur, notamment en vue de protéger les droits des assurés et de sauvegarder la capacité des entreprises d'assurances à honorer leurs engagements,
- d'étudier toutes les questions d'ordre juridique, technique et économique se rapportant aux opérations d'assurances, de réassurances, aux entreprises d'assurances et aux entreprises de réassurances et de préparer les textes y afférents,

- d'étudier toutes les questions relatives au développement et à l'organisation du secteur des assurances,

- de suivre l'activité du secteur des assurances,

Le comité général des assurances est composé de :

- la commission de contrôle des assurances,
- l'unité des études, de la législation et du développement du secteur,
- la cellule des affaires administratives et de documentation,
- la cellule informatique.

Le comité général des assurances est placé sous l'autorité d'un chef bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale et d'une indemnité de responsabilité égale à celle prévue par l'article 3 (nouveau) du décret n° 94-1105 du 14 mai 1994 modifiant le décret n° 90-1411 du 10 septembre 1990 relatif aux indemnités allouées aux membres du contrôle général des finances.

1 - La commission de contrôle des assurances

Elle est chargée notamment des opérations de contrôle des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances et des professions liées au secteur.

Ces opérations sont exercées surtout sous l'une des formes suivantes :

- vérification approfondie de la situation technique et financière,
- vérification ciblée sur certains aspects de la gestion ou des comptes,
- contrôle de suivi et notamment le suivi des plans de redressement des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances.

Elle peut être chargée d'effectuer des missions d'enquête à propos des réclamations ou toutes autres questions liées au secteur des assurances.

Les opérations de contrôle s'effectuent soit sur pièces ou sur place.

La commission de contrôle des assurances est placée sous l'autorité d'un chef ayant rang et avantages de directeur général d'administration centrale, assisté par :

- trois contrôleurs des assurances de 1ère classe ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale,
- quatre contrôleurs des assurances de 2ème classe ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale,
- dix contrôleurs des assurances de 3ème classe ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

2 - L'unité des études, de la législation et de développement du secteur

Elle est chargée notamment :

- d'étudier toutes les questions se rapportant au développement de l'activité des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances et de préparer les textes législatifs et réglementaires,
- de suivre les résultats techniques et financiers des catégories d'assurances,

- d'étudier les dossiers d'agrément des entreprises d'assurances et des intermédiaires en assurances,
- d'étudier les questions relatives aux opérations financières du secteur des assurances,
- de suivre les opérations de réassurances et des entreprises d'assurances et de réassurances non-résidentes.

Elle est placée sous l'autorité d'un chef ayant rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

A cet effet, elle est composée de :

A - La direction des études et de la législation :

Elle comprend :

- La sous-direction des assurances des personnes avec deux services :

le service d'assurance sur la vie, de capitalisation et de l'assurance de groupe,

le service de prévoyance sociale et des régimes spéciaux,

- La sous-direction des assurances à caractère indemnitaire avec deux services :

le service de l'assurance automobile,

le service de l'assurance des risques économiques et des risques divers.

B - La direction de développement et de l'organisation du secteur

Elle comprend :

- La sous-direction des agréments et de l'organisation du secteur avec deux services :

le service de l'agrément des entreprises et des intermédiaires en assurances,

le service de la fiscalité et de la comptabilité.

- La sous-direction du suivi de l'activité du secteur d'assurances et de réassurances avec deux services :

le service des opérations financières, de la synthèse et de la coopération avec l'extérieur,

le service de la réassurance et des entreprises d'assurances et de réassurances non-résidentes.

3 - La cellule des affaires administratives et de documentation

Elle est chargée notamment de :

- Tenir les dossiers administratifs relatifs au personnel du comité.

- Suivre l'avancement professionnel du personnel.

- Préparer tous les documents relatifs aux différentes positions des agents.

- Collecter tous les documents administratifs et de conserver l'archives.

Elle est placée sous l'autorité d'un chef ayant rang et avantages de sous-directeur ou de chef de service d'administration centrale.

4 - La cellule informatique

Elle est chargée notamment :

- de l'analyse administrative des applications informatiques,

- de la coordination et la connexion informatique,

- du suivi des opérations réalisées par informatique.

Elle est placée sous l'autorité d'un chef ayant rang et avantages de sous-directeur ou de chef de service d'administration centrale.

Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001, fixant le modèle type des conditions générales des contrats d'assurances.

Le ministre des finances,

Vu l'article 46 nouveau du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié par la loi n° 2001-91 du 7 août 2001.

Arrête :

Article premier. - Le contrat d'assurance, ainsi que toute modification ou addition au contrat initial, est rédigé en langue arabe et en caractères apparents.

Art. 2. - Les conditions générales comportent obligatoirement :

- 1 - le nom et le siège social de l'entreprise d'assurance,
- 2 - le nom commercial du contrat,
- 3 - le formulaire de déclaration du risque,
- 4 - les caractéristiques du contrat :

a - définition de l'étendue des garanties offertes en précisant le numéro des catégories d'assurance conformément à l'arrêté du ministre des finances du 2 janvier 1993,

b - durée du contrat,

c - modalités de versement des primes,

d - délai et modalités de résiliation du contrat,

e - formalités à remplir en cas de sinistre.

5 - des précisions sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires,

6 - la compétence et les prescriptions,

7 - la date de commercialisation.

Art. 3. - Les contrats d'assurances de personnes comportent obligatoirement des précisions complémentaires relatives :

- aux méthodes de détermination des valeurs de rachat du contrat.

- au rendement minimum garanti et à la participation au bénéfice qu'accordent ces contrats aux souscripteurs.

- à l'obligation d'information annuelle sur la situation du contrat concernant les droits acquis et les capitaux assurés.

- aux délais et modalités de renonciation au contrat.

- aux modalités de résiliation et de transfert des contrats groupe et ses conséquences sur les assurés.

Art. 4. - Les contrats d'assurances à caractère indemnitaire doivent obligatoirement comporter une notice explicative de la règle proportionnelle si cette règle a été prévue au contrat.

Art. 5. - Est nulle, toute clause édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions non mentionnées en caractères très apparents.

Tunis, le 22 novembre 2001.

Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE**Arrêté du ministre de l'industrie du 22 novembre 2001, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Jelma".**

Le ministre de l'industrie,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999,

Vu le décret n° 713-2000 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu la demande déposée le 17 août 2001, à la direction générale de l'énergie, par laquelle l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Hydrocarbures Tunisie Corporation" et "Tunisian Offshore & Onshore Petroleum & Industrial Contractor" ont sollicité l'attribution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Jelma",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 30 août 2001,

Vu le protocole d'accord signé le 26 octobre 2001, entre l'Etat tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Hydrocarbures Tunisie Corporation" et "Tunisian Offshore & Onshore Petroleum & Industrial Contractor" d'autre part,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est institué, pour une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Jelma", au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et des sociétés Hydrocarbures Tunisie Corporation et Tunisian Offshore & Onshore Petroleum & Industrial Contractor.

Ce permis, situé au centre ouest de la Tunisie, comporte 1804 périmètres élémentaires soit 7216 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai 2000 susvisé :

Sommets	N° de repères
1	308 716
2	308 604
3	206 604
4	206 602
5	198 602
6	198 608

Sommets	N° de repères
7	200 608
8	200 610
9	202 610
10	202 612
11	204 612
12	204 614
13	192 614
14	192 618
15	188 618
16	188 634
17	214 634
18	214 622
19	222 622
20	222 624
21	226 624
22	226 628
23	232 628
24	232 648
25	248 648
26	248 668
27	270 668
28	270 672
29	274 672
30	274 716
31/1	308 716

Art. 2. - Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 et le protocole d'accord du 26 octobre 2001 susvisés.

Tunis, le 22 novembre 2001.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT**NOMINATION****Par arrêté des ministres du développement économique et du transport du 22 novembre 2001.**

Monsieur Rafaâ Dekhil est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunisair, et ce, en remplacement de Monsieur Abdelmalek Laârif.

Arrêté du ministre de la santé publique du 22 novembre 2001, complétant l'arrêté du 9 mai 2000, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la santé publique et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent.

Le ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2357 du 17 octobre 2000,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs et notamment son article 16,

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique, tel que modifié par l'arrêté du 29 octobre 1997,

Vu l'arrêté du 9 mai 2000, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la santé publique et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent,

Vu l'avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

Arrête :

Article premier. - Est complétée comme suit, la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la santé publique et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent, telle qu'elle a été fixée par l'arrêté susvisé du 9 mai 2000 :

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	Numéro d'enregistrement
La relation de l'administration avec ses usagers.	Certificat médical (A)	20-1.034-01
	Certificat médical (B)	20-1.035-01
	Certificat médical d'hébergement au foyer universitaire	20-1.036-01
	Certificat médical initial	20-1.037-01
	Certificat médical initial des accidents de travail et des maladies professionnelles	20-1.038-01
	Attestation scolaire	20-1.039-01
	Fiche de renseignements médicaux pour le niveau préscolaire	20-1.040-01
	Fiche de renseignements médicaux pour les élèves de la 1 ^{ère} année de l'enseignement de base	20-1.041-01
	Fiche de renseignements sanitaires pour les élèves du 2 ^{ème} cycle de l'enseignement de base et du secondaire	20-1.042-01
	Enquête d'évaluation de la célébration de la journée de santé aux établissements préscolaires	20-1.043-01
	Fiche d'examen d'un candidat pour le pèlerinage	20-1.044-01
	Fiche de liaison du partenaire sexuel	20-1.045-01
	Enquête sanitaire à propos d'un cas d'infection par le VIH	20-1.046-01
	Registre de suivi	20-1.047-01
	Fiche de donneur	20-1.048-01
	Déclaration de refus d'adhésion au programme de transfusion autologue programmée	20-1.049-01
	Engagement d'adhésion au programme de transfusion autologue programmée	20-1.050-01

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	Numéro d'enregistrement
La relation entre les services du ministère	Registre de consultations externes	20-2.026-01
	Registre de consultations d'urgences	20-2.027-01
	Billet de transfert d'un malade	20-2.028-01
	Rapport sur un cas transféré	20-2.029-01
	Fiche spécifique à un service de maternité	20-2.030-01
	Fiche spécifique à un point de rassemblement	20-2.031-01
	Enquête d'évaluation de la célébration de la semaine maghrébine de la santé scolaire dans l'école primaire	20-2.032-01
	Enquête d'évaluation de la journée de la santé universitaire dans chaque établissement	20-2.033-01
	Enquête d'évaluation de l'action éducative au milieu scolaire sur la lutte anti-scorpionique dans les écoles primaires	20-2.034-01
	Attestation de perte de la fiche médicale scolaire	20-2.035-01
	Fiche d'information sanitaire hebdomadaire	20-2.036-01
	Modèle d'exploration épidémiologique des nouveaux cas de Bilharziose	20-2.037-01
	Rapport mensuel du contrôle environnemental du leishmaniose cutanée	20-2.038-01
	Fiche de suivi de l'Etat environnemental du leishmaniose cutanée	20-2.039-01
	Tableau de déclaration mensuelle des maladies sexuellement transmissibles conformément au régime instantané.	20-2.040-01
	Rapport mensuel des activités d'exploration épidémiologique et la lutte anti-champignons	20-2.041-01
	Relevé mensuel de dépistage sanitaire de groupe	20-2.042-01
	Rapport mensuel d'activité du programme national de la lutte contre les teignes	20-2.043-01
	Rapport mensuel d'activités des laboratoires (programme national de la lutte contre les teignes)	20-2.044-01
	Rapport mensuel d'activité du programme national de lutte anti-gale	20-2.045-01
	Rapport mensuel de l'activité du programme national de lutte anti-scorpionique	20-2.046-01
	Demande de produits sanguins	20-2.047-01
	Bordereau de prélèvement du sang	20-2.048-01
	Fiche transfusionnelle	20-2.049-01
	Transfusion autologue programmée	20-2.050-01
	Registre transfusionnelle	20-2.051-01
	Registre de gestion des produits sanguins	20-2.052-01

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 22 novembre 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 90-2032 du 6 décembre 1990, chargeant Madame Alya Mahjoub, inspecteur général de la santé publique, des fonctions de directeur de la médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 2001-2399 du 16 octobre 2001, portant nomination de Monsieur Habib M'barek ministre de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Madame Alya Mahjoub, directeur de la médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé publique, la délégation de signature de tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Madame Alya Mahjoub est autorisée à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 22 novembre 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 96-955 du 15 mai 1996, chargeant Monsieur Nouredine Charni, inspecteur central de la santé publique, des fonctions d'inspecteur général des services médicaux et juxta-médicaux au ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 2001-2399 du 16 octobre 2001, portant nomination de Monsieur Habib M'barek ministre de la santé publique,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Nouredine Charni, inspecteur général des services médicaux et juxta-médicaux au ministère de la santé publique, la délégation de signature de tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Nouredine Charni, est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 22 novembre 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-771 du 31 mars 1999, chargeant Monsieur Moheddine Hassine, inspecteur central de la santé publique, des fonctions de directeur de l'unité centrale des banques du sang et de la transfusion sanguine au ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 2001-2399 du 16 octobre 2001, portant nomination de Monsieur Habib M'barek ministre de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Moheddine Hassine, directeur de l'unité centrale des banques du sang et de la transfusion sanguine au ministère de la santé publique, la délégation de signature de tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Moheddine Hassine est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 22 novembre 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 21 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 94-1243 du 6 juin 1994, chargeant Monsieur Amor Toumi, professeur de l'enseignement supérieur, de la direction de l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 2001-2399 du 16 octobre 2001, portant nomination de Monsieur Habib M'barek ministre de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Amor Toumi, chargé de la direction de l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé publique, la délégation de signature de tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Amor Toumi est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi